



PUTUSAN
Nomor 1292 K/Pdt/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

TRIYONO ABUSAMA, bertempat tinggal di Jalan Batu Biring,
Nomor 8, Km. 3, Kelurahan Bungin Timur, Kecamatan Luwuk,
Kabupaten Banggai;
Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding;

L a w a n:

1. **SUAIB**, bertempat tinggal di Kelurahan Soho, Kecamatan Luwuk, Kabupaten Banggai,
 2. **RUSLAN**, bertempat tinggal di Jalan Batu Putih, RT 2, Kelurahan Bungin Timur, Kecamatan Luwuk, Kabupaten Banggai,
- keduanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Nasrun Hipan, S.H., M.H. dan kawan-kawan, Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Nasrun Hipan, S.H. M.H. & Rekan, beralamat di Jalan Pulau Halmahera, Nomor 10, Luwuk, Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 April 2021;

Para Termohon Kasasi dahulu Para Tergugat/Para Pembanding;

D a n:

1. **CAMAT LUWUK UTARA**, berkedudukan di Desa Biak, Kecamatan Luwuk Utara, Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah;
2. **LURAH KILONGAN PERMAI**, berkedudukan di Jalan BTN Nusagriya, Kecamatan Luwuk Utara, Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah;

Halaman 1 dari 10 hal. Put. Nomor 1292 K/Pdt/2024



3. KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BANGGAI,
berkedudukan di Jalan Tanjung Tuwis, Kecamatan Luwuk Selatan, Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah, yang diwakili oleh Ir. H. Yus Sudarso selaku Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Banggai, dalam hal ini memberi kuasa kepada Tri Hastuti, S.H. dan kawan-kawan, Para Pegawai pada Kantor Pertanahan Kabupaten Banggai, beralamat di Kompleks Perkantoran Bukit Halimun, Depan Polres Banggai, Kelurahan Tanjung Tuwis, Kecamatan Luwuk Selatan, Kabupaten Banggai, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 April 2021;

Para Turut Termohon Kasasi dahulu Para Turut Tergugat/Para Turut Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Luwuk untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah demi hukum atas sebidang tanah pekarangan, seluas 450 m² (empat ratus lima puluh meter persegi) sesuai dengan Akta Jual-Beli Nomor 75/Kec.Lwk/1995 atas nama Triyono Abusama, adalah milik Penggugat;
3. Menyatakan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II dan Turut Tergugat I, II dan III terbukti telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);
4. Menyatakan tidak sah dan batal demi hukum atas penerbitan Surat Penyerahan Nomor 457/Kec.Luwuk Utara/2014 seluas ± 704 m² (tujuh ratus empat meter persegi);

Halaman 2 dari 10 hal. Put. Nomor 1292 K/Pdt/2024



5. Menyatakan tidak sah dan batal demi hukum atas penerbitan Sertifikat Hak Milik Nomor 00154, seluas $\pm 1.094 \text{ m}^2$ (seribu sembilan puluh empat meter persegi), tercatat atas nama Tergugat II, yang terletak di Kelurahan Kilongan Permai, Kecamatan Luwuk Utara, Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah;
6. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas sebidang tanah pekarangan tersebut;
7. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar kerugian materiil kepada Penggugat sebesar Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah), yang harus dibayarkan oleh Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng sekaligus dan tunai serta seketika setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*inkracht van gewijsde*);
8. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) masing-masing sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk setiap hari keterlambatan, bilamana lalai untuk menjalankan putusan ini;
9. Menghukum Turut Tergugat I, II, dan III untuk tunduk dan patuh pada putusan ini;
10. Menyatakan bahwa putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum perlawanan, banding, kasasi ataupun upaya hukum lainnya dari para Tergugat (*uitvoerbaar bij voorraad*);
11. Memerintahkan kepada Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dari perkara ini;

Subsida:

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon agar memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat II dan Turut Tergugat III mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

Dalam Eksepsi Tergugat II:

1. Gugatan Penggugat kabur;
2. Eksepsi kompetensi absolut;

Halaman 3 dari 10 hal. Put. Nomor 1292 K/Pdt/2024



Dalam Eksepsi Turut Tergugat III:

1. Eksepsi kompetensi absolut;
2. Gugatan Penggugat kabur/tidak jelas/*obscuur libel*;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat II mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Luwuk untuk memberikan putusan sebagai berikut:

- Kerugian materiil sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan kerugian immateriil ditaksir senilai Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan ini harus dibayar oleh Penggugat kepada Tergugat II secara tunai dan sekaligus;
- Membebankan semua biaya perkara kepada Penggugat;

Bahwa terhadap eksepsi kompetensi absolut tersebut Pengadilan Negeri Luwuk telah memberikan Putusan Sela Nomor 13/Pdt.G/2020/PN Lwk., tanggal 24 Juni 2020, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menolak eksepsi Turut Tergugat III tersebut;
2. Memerintahkan Para Pihak untuk melanjutkan persidangan;
3. Menangguhkan biaya perkara hingga putusan akhir;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Luwuk telah memberikan Putusan Nomor 13/Pdt.G/2020/PN Lwk., tanggal 9 November 2020, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan menolak eksepsi Tergugat II dan Turut Tergugat III;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan sah demi hukum atas sebidang tanah pekarangan, seluas 450 m² (empat ratus lima puluh meter persegi) sesuai dengan Akta Jual-Beli Nomor 75/Kec.Lwk/1995 atas nama Triyono Abusama, adalah milik Penggugat;
3. Menyatakan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II dan Turut Tergugat I, II dan III terbukti telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatige daad*);

Halaman 4 dari 10 hal. Put. Nomor 1292 K/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan tidak sah dan batal demi hukum atas penerbitan Sertifikat Hak Milik Nomor 00154, seluas $\pm 1.094 \text{ m}^2$ (seribu sembilan puluh empat meter persegi), tercatat atas nama Tergugat II, yang terletak di Kelurahan Kilongan Permai, Kecamatan Luwuk Utara, Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah;
5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II atau pihak lain yang menguasai objek sengketa untuk menyerahkan objek sengketa dalam keadaan kosong tanpa beban apapun kepada Penggugat;
6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Tergugat I Konvensi dan Tergugat II Konvensi/Penggugat Rekonvensi secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.966.000,00 (satu juta sembilan ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding Pengadilan Tinggi Palu telah memberikan Putusan Nomor 5/PDT/2021/PT PAL., tanggal 24 Maret 2021, yang amarnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Kuasa Para Pembanding semula Tergugat I dan Tergugat II;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Luwuk Nomor 13/Pdt.G/2020/PN Lwk., tanggal 9 November 2020, yang dimohonkan banding tersebut;

Mengadili Sendiri:

- Mengabulkan eksepsi Pembanding Turut Terbanding III semula Turut Tergugat III;
- Menyatakan Pengadilan Negeri Luwuk tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut;
- Menghukum Para Pembanding semula Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam

Halaman 5 dari 10 hal. Put. Nomor 1292 K/Pdt/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tingkat banding secara tanggung renteng sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 7 April 2021, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi pada tanggal 15 April 2021 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 13/Pdt.G/2020/PN Lwk. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Luwuk, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 20 April 2021;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 20 April 2021 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

- Menerima permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Terbanding/Penggugat semula, karena telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Palu dalam Perkara Nomor 5/PDT/2020/PT PAL., tanggal 24 Maret 2021;

Mengadili Sendiri:

1. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Luwuk Perkara Nomor 13/Pdt.G/2020/PN Lwk., tanggal 9 November 2020;
2. Menghukum Termohon Kasasi II Pembanding I/Tergugat semula I dan Termohon Kasasi II Pembanding II/Tergugat semula II untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam pemeriksaan di tingkat Mahkamah Agung Republik Indonesia secara tanggung renteng;

Apabila Majelis Hakim Mahkamah Agung Republik Indonesia berpendapat lain mohon putusan yang patut dan bermanfaat;

Halaman 6 dari 10 hal. Put. Nomor 1292 K/Pdt/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Para Termohon Kasasi dan Turut Termohon Kasasi III telah mengajukan kontra memori kasasi yang masing-masing diterima tanggal 4 Mei 2021 dan 20 Mei 2021 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti memori kasasi yang diterima tanggal 20 April 2021 dan kontra memori kasasi yang masing-masing diterima tanggal 4 April 2021 dan 20 Mei 2021 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Palu yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Luwuk salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa meskipun salah satu petitum gugatan Penggugat adalah tentang pembatalan keputusan Pejabat Pemerintah (Turut Tergugat IV), namun karena pokok gugatan dalam perkara aquo adalah tentang kepemilikan tanah objek sengketa yang mempunyai 2 (dua) sertifikat yaitu Sertifikat Hak Milik Nomor 110 yang terbit pada tanggal 3 Maret 1987 dan Sertifikat Hak Milik Nomor 00154 yang terbit pada tanggal 6 Juli 2018, maka menurut hukum sertifikat yang terbit lebih dahulu yang nilai pembuktiannya lebih kuat;

Bahwa tuntutan keabsahan tindakan Pejabat Pemerintah tidak serta merta menjadikan perkara a quo menjadi kewenangan tata usaha negara;

Bahwa oleh karena itu putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Palu yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Luwuk harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi TRIYONO ABUSAMA dan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Palu Nomor 5/PDT/2021/PT PAL., tanggal 24 Maret 2021 yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Luwuk Nomor 13/Pdt.G/2020/PN Lwk., tanggal 9 November 2020, serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang

Halaman 7 dari 10 hal. Put. Nomor 1292 K/Pdt/2024



akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Termohon Kasasi berada di pihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **TRIYONO ABUSAMA** tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Palu Nomor 5/PDT/ 2021/PT PAL tanggal 24 Maret 2021 yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Luwuk Nomor 13/Pdt.G/2020/PN Lwk tanggal 9 November 2020;

MENGADILI SENDIRI:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan menolak eksepsi Tergugat II dan Turut Tergugat III;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan sah demi hukum atas sebidang tanah pekarangan, seluas 450 m² (empat ratus lima puluh meter persegi) sesuai dengan Akta Jual-Beli Nomor 75/Kec.Lwk/1995 atas nama Triyono Abusama, adalah milik Penggugat;
3. Menyatakan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II dan Turut Tergugat I, II dan III terbukti telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatige daad*);
4. Menyatakan tidak sah dan batal demi hukum atas penerbitan Sertifikat Hak Milik Nomor 00154, seluas $\pm$ 1.094 m² (seribu sembilan puluh empat meter persegi), tercatat atas nama Tergugat

Halaman 8 dari 10 hal. Put. Nomor 1292 K/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II, yang terletak di Kelurahan Kilongan Permai, Kecamatan Luwuk Utara, Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah;

5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II atau pihak lain yang menguasai objek sengketa untuk menyerahkan objek sengketa dalam keadaan kosong tanpa beban apapun kepada Penggugat;
6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Para Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 27 Mei 2024 oleh Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Drs. Muh. Yunus Wahab, S.H., M.H. dan Agus Subroto, S.H., M.Kn., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Ahmad Faisal Munawwir, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd./

ttd./

Dr. Drs. Muh. Yunus Wahab, S.H., M.H. Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn.

ttd./

Agus Subroto, S.H., M.Kn.

Halaman 9 dari 10 hal. Put. Nomor 1292 K/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd./

Ahmad Faisal Munawwir, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. Meterai.....	Rp 10.000,00
2. Redaksi.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp480.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

**Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I**
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

ENNID HASANUDDIN
NIP. 195907101985121001

Halaman 10 dari 10 hal. Put. Nomor 1292 K/Pdt/2024